

JAMARI BIN MOHD NOR @ KOSRO

lwn.

NORLIZA BINTI ISMAIL

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Tuan Haji Mohd Amran bin Mohd Zain (Pengerusi), Y.A Datuk Haji Mohd Radzi bin Abd Latif (Panel) dan Y.A Datuk Jasri @ Nasip bin Matjakir (Panel) Pada 21 Februari 2020 bersamaan 27 Jamadilakhir 1441H]

[Kes Mal (Rayuan) No. : 10000-017-0159-2018]

[Rayuan Terhadap Perintah Harta Sepencarian Di Bawah Seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : Tuan Mohd Nooraizan bin Md Idros daripada Tetuan Nooraizan & Partners.

Peguam Syarie Responden : Tiada.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu rayuan yang difailkan oleh Pihak Perayu pada 14 Disember 2018 terhadap sebahagian keputusan yang telah dibuat oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam Selangor pada 4 Disember 2018 dalam Kes Saman No. : 10200-017-0617-2016 sepertimana berikut –

1. *Mahkamah meluluskan permohonan Plaintiff berdasarkan peruntukan Seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.*
2. *Mahkamah mengisytiharkan bahawa aset dan harta berikut diisytiharkan sebagai harta sepencarian pihak-pihak iaitu:*

- i. *Sebuah rumah yang beralamat Lot 2624, Jalan Kenanga, Kampung Sungai Tengi Kanan, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul Ehsan di bawah No Hak Milik GM 2851, Lot P.T. 595, Mukim Tanjong Karang, Daerah Kuala Selangor, Negeri Selangor (selepas ini dikenali sebagai Harta Pertama Tersebut).*
- ii. *Sebuah kereta Proton Persona nombor pendaftaran BJX 7178 (selepas ini dikenali sebagai Harta Kedua Tersebut)*
3. *Mahkamah memerintahkan agar Harta Pertama tersebut hendaklah dinilai dengan nilai semasa dan Plaintiff berhak terhadapnya dengan kadar sebanyak 50% dan Defendan sebanyak 50% setelah ditolak hutang-hutang dan kos yang berkaitan.*
4. *Mahkamah memerintahkan agar Harta Kedua tersebut hendaklah dinilai dengan nilai semasa berdasarkan susut nilai harta kedua tersebut, Plaintiff berhak dengan kadar sebanyak 44% dan Defendan sebanyak 56% setelah ditolak kos yang berkaitan.*
5. *Mahkamah menolak tuntutan balas Defendan.*

[2] Perayu (Defendan di dalam Kes Saman No. : 10200-017-0617-2016) telah tidak berpuashati dengan keputusan tersebut terhadap perenggan 3 perintah tersebut dan telah memfailkan Notis Rayuan pada 14 Disember 2018. Perayu juga telah mengemukakan Alasan Rayuan pada 31 Januari 2019 yang mengandungi

enam (6) Alasan Rayuan sebagaimana yang dinyatakan di dalam Rekod Rayuan bertarikh 25 Februari 2019, halaman 201 - 203 sepertimana berikut –

- i. Hakim Bicara tersilap dari segi undang-undang dan fakta apabila mengisytiharkan Rumah Tersebut sebagai harta sepencarian dengan pembahagian sama rata di antara Perayu dan Responden tanpa mengambil kira bahawa tanah yang menjadi tapak Rumah Tersebut adalah tanah yang diperoleh oleh Perayu melalui warisan/pemberian keluarga ;
- ii. Hakim Bicara tersilap dari segi undang-undang dan fakta apabila tidak mengambil kira langsung tentang fakta bahawa Rumah Tersebut adalah dibina dan dibiayai oleh keluarga Perayu dan Responden hanya menyumbang sebahagian kecil sahaja terhadap pembinaan Rumah Tersebut ;
- iii. Hakim Bicara tersilap dari segi undang-undang dan fakta apabila gagal memberi pertimbangan kepada fakta bahawa sumbangan Responden ke atas Rumah Tersebut telah dibayar atau dibalas oleh Perayu dengan memberikan Responden sebidang tanah di bawah No. Hakmilik 5540, Lot 9131, Mukim Tanjong Karang, Daerah Kuala Selangor, Selangor Darul Ehsan ;
- iv. Hakim Bicara tersilap dari segi undang-undang apabila menjalankan kes ini dengan tergesa-gesa sehingga membatalkan hak Perayu untuk menyambung soal balas terhadap Responden, hanya dengan alasan kelewatan Peguam Syarie Perayu yang masuk ke dewan pada jam 2.30 petang sedangkan kes telah mula dipanggil pada jam 2.20 petang.

- v. Hakim Bicara tersilap dari segi undang-undang apabila menerima keterangan Responden yang dibuat melalui Afidavit dengan Borang MS 26, sedangkan ia bersalahan dengan seksyen 100 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003. (ETMMSS 2003)
- vi. Hakim Bicara tersilap dari segi fakta dan undang-undang apabila tidak memeriksa atau ditunjukkan dokumen geran Rumah Tersebut oleh Responden sedangkan ia adalah bukti asas terhadap kewujudan dan pemilikan Rumah Tersebut.

Fakta Kes

[3] Perayu dan Responden telah bernikah pada 16 Jun 1991 di Selangor dan telah bercerai dengan talak satu kali pertama secara talaq raj'ie pada 21 September 2016 di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Selangor. Hasil daripada perkahwinan, mereka telah dikurniakan dengan lima (5) orang cahayamata.

[4] Pada 11 April 2017, Responden telah memfailkan Pernyataan Tuntutan Pindaan bagi kes harta sepencarian melalui Kes Saman No. : 10200-017-0617-2016 terhadap dua harta iaitu –

- i. Rumah yang beralamat Lot 2624, Jalan Kenanga, Kampung Sungai Tenggi Kanan, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul Ehsan di bawah No. Hak Milik GM 2851, Lot P.T. 595, Mukim Tanjong Karang, Daerah Kuala Selangor, Negeri Selangor (*selepas ini dikenali sebagai “Rumah Tersebut”*); dan

- ii. Sebuah kereta Proton Persona nombor pendaftaran BJX 7178.

[5] Perayu telah memfailkan Tuntutan Balas pada 13 Jun 2017 memohon supaya hasil jualan tanah di Sungai Sirih diisytiharkan sebagai Harta Sepencarian antara Plaintiff (Responden di dalam kes ini) dan Defendan (Perayu di dalam kes ini) dan dibahagikan sebanyak 70% kepada Defendan dan 30% kepada Plaintiff.

[6] Semasa peringkat perbicaraan, Responden telah memberi keterangan melalui Afidavit Keterangan manakala Perayu telah memberi keterangan melalui Keterangan Bertulis; dan kedua-dua Perayu dan Responden telah disoalbalas dan disoalsemula oleh Peguam Syarie masing-masing. Perayu dan Responden tidak mengemukakan saksi di dalam kes ini.

[7] Pada 4 Disember 2018, YA Hakim Bicara telah membuat keputusan sepertimana perenggan 1 di atas. Akibat tidak berpuashati dengan keputusan tersebut, Perayu telah memfailkan Notis Rayuan pada 14 Disember 2018.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[8] Bagi maksud rayuan ini, kami telah meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan, dan Penghujahan bertulis yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak serta Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara. Kami dapati bahawa Pihak Perayu telah mengemukakan 6 Alasan Rayuan sebagaimana yang telah dinyatakan sebelum ini di perenggan 2 penghakiman ini. Berdasarkan alasan-alasan rayuan dan penghujahan pihak Perayu, kami akan merangkumkan Alasan Rayuan Pertama

dan Kedua manakala Alasan Rayuan Ketiga sehingga Keenam akan diputuskan secara berasingan.

Isu Pertama : Sama ada YA Hakim Bicara terkhilaf dari segi undang-undang dan fakta apabila mengisytihar Rumah Tersebut sebagai harta sepencarian dengan pembahagian sama rata di antara Perayu dan Responden dalam keadaan tanah tapak Rumah Tersebut adalah tanah Perayu pemberian keluarga Perayu dan pembinaan Rumah Tersebut dibiayai oleh keluarga Perayu dengan Responden memberi sumbangan sebahagian kecil daripadanya.

[9] Isu yang pertama ini adalah rangkuman Alasan Rayuan Pertama dan Kedua Perayu. Pihak Perayu merujuk kepada perenggan 19 Alasan Penghakiman di mana YA Hakim Bicara menyatakan bahawa adalah sukar untuk Mahkamah menentukan berapa sumbangan masing-masing sedangkan kedua-duanya mempunyai sumbangan yang bercampur.

[10] Perayu menghujahkan bahawa Rumah Tersebut yang berkeluasan 30 x 60 telah dibina selepas perkahwinan Perayu dan Responden di atas tanah berkeluasan 1 ekar yang beralamat di GM 2851, Lot P.T 595 Mukim Tanjong Karang, Daerah Kuala Selangor, Negeri Selangor yang mana tanah tersebut adalah pemberian keluarga Perayu kepada Perayu sebelum perkahwinan Perayu dan Responden. Perayu juga menghujahkan bahawa pembinaan Rumah Tersebut telah dibiayai oleh keluarga Perayu dan Responden hanya menyumbang sebahagian kecil daripada pembinaan rumah tersebut.

[11] Perayu seterusnya menghujahkan bahawa pembahagian sama rata adalah khilaf kerana Rumah Tersebut dibina di atas tanah milik Perayu, pembiayaan pembinaan Rumah Tersebut dibuat kebanyakannya oleh keluarga Perayu manakala Responden hanya menyumbang sebahagian kecil sahaja terhadap pembinaan Rumah Tersebut.

[12] Responden bersetuju dengan keputusan Hakim Bicara yang memerintahkan kedua-dua pihak untuk bersumpah bagi menentukan bahagian harta yang bercampur dan kesukaran menentukan jumlah sumbangan pihak-pihak. Ini adalah kerana Perayu bersetuju tentang fakta bahawa Responden telah memberikan sumbangan ke atas Rumah Tersebut tetapi Perayu tidak mempunyai pengetahuan mengenai kos manakala Responden juga gagal mengemukakan pembuktian dokumentar.

[13] Bagi mendapat gambaran pembahagian sama rata yang telah diputuskan oleh Hakim Bicara, kami telah meneliti Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara (halaman 190 - 192, Rekod Rayuan) dan kami dapati bahawa YA Hakim Bicara telah membuat dapatan di perenggan 19 dan 20 bahawa –

“ ..Dalam isu ini Mahkamah berpuashati bahawa kedua-duanya mempunyai sumbangan langsung terhadap harta pertama tersebut namun adalah sukar untuk Mahkamah menentukan berapakah jumlah sumbangan masing-masing kerana Mahkamah melihat kedua-dua sumbangan telah bercampur.

Justeru itu, Mahkamah memutuskan bahawa bahagian masing-masing hendaklah dibahagikan secara sama rata berdasarkan prinsip yang

dinyatakan oleh Syeikh Abdul Rahman Ibn Hussain Ibn Umar di dalam kitab Bughyah al-Mustarshidin.”

[14] Kami telah meneliti Nota Keterangan kedua-dua Perayu dan Responden seperti di dalam Rekod Rayuan halaman 174, 176 dan 178 berkaitan sumbangan pihak-pihak ke atas Rumah Tersebut dan, kami berpuas hati bahawa sumbangan yang telah diberikan oleh Responden ke atas Rumah Tersebut ternyata sedikit berbanding dengan sumbangan yang telah dikeluarkan oleh Perayu / keluarga Perayu.

[15] Kami dengan hormatnya tidak bersetuju dengan dapatan Hakim Bicara bahawa adalah sukar untuk menentukan jumlah sumbangan Perayu dan Responden atas alasan bahawa sumbangan telah bercampur. Ini adalah kerana berdasarkan keterangan pihak-pihak telah jelas bahawa pembinaan fizikal Rumah Tersebut telah dibiayai oleh bapa Perayu manakala sumbangan Responden telah diperincikan kepada beberapa aspek tambahan kepada Rumah Tersebut iaitu bilik air, bingkai tingkap dan pintu, grill, kabinet dapur dan lantai rumah.

[16] Kami berpendapat rujukan Hakim Bicara kepada kepada kitab Bughyah al-Mustarshidin seperti di halaman 191 – 192 Rekod Rayuan adalah tidak tepat dengan fakta kes ini. Penggunaan sumpah (Yamin al-Hasimah) bagi kes yang mana telah bercampur harta suami isteri dan tidak diketahui sesiapa yang lebih banyak dan tidak ada tanda-tanda yang dapat membezakan harta salah seorangnya nyata tidak sepadan dengan fakta kes ini yang mana kedua-dua Perayu dan Responden dapat mengenalpasti harta masing-masing hatta mereka dapat mengidentifikasi setiap sumbangan yang telah diberikan oleh Responden iaitu bilik air, bingkai tingkap dan pintu, grill, kabinet dapur dan lantai rumah.

[17] Oleh yang demikian kami bersetuju dengan hujah Perayu bahawa Hakim Bicara telah terkhilaf apabila memutuskan supaya Rumah Tersebut dibahagi dengan kadar sama rata di antara Perayu dan Responden.

[18] Kami berpendapat kadar yang sewajarnya haruslah diberikan kepada kedua-dua pihak Perayu dan Responden dalam keadaan yang tidak menafikan hak dan sumbangan Responden sebagai bekas isteri di samping tidak merugikan Perayu sebagai bekas suami.

[19] Kami menolak hujah Responden bahawa tanah yang menjadi tapak Rumah Tersebut adalah juga sebahagian daripada harta sepencarian atas alasan telah dimajukan dengan cara mendirikan Rumah Tersebut. Kami percaya maksud Perintah Hakim Bicara pada perenggan 2 (i) iaitu –

Sebuah rumah yang beralamat Lot 2624, Jalan Kenanga, Kampung Sungai Tengi Kanan, 45500 Tanjong Karang, Selangor Darul Ehsan di bawah No Hak Milik GM 2851, Lot P.T. 595, Mukim Tanjong Karang, Daerah Kuala Selangor, Negeri Selangor

adalah hanya merujuk kepada Rumah Tersebut dan bukannya kepada tanah. Pada pendapat kami maksud ‘ *dimajukan* ’ di dalam subseksyen 122 (5) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor (2003) lebih menjurus kepada sesebuah aset contohnya tanah yang dibeli atau diperolehi sebelum perkahwinan tetapi telah diusahakan dalam tempoh perkahwinan dan hasil daripada usaha tersebut telah dibeli tanah yang baru. Maka tanah yang baru itulah yang boleh dituntut sebagai

harta sepencarian tertakluk kepada syarat-syarat tuntutan harta sepencarian dan bukannya tanah asal.

[20] Di dalam kes ini, tuntutan harta sepencarian adalah ke atas Rumah Tersebut dan tidak termasuk tanah yang menjadi tapak Rumah Tersebut kerana perolehan tanah tidak berkaitan dengan tempoh perkahwinan bahkan hak milik tanah adalah hak milik mutlak Perayu dan tidak bercampur dengan Rumah Tersebut.

Isu Kedua : Hakim Bicara tersilap dari segi undang-undang dan fakta apabila gagal memberi pertimbangan kepada fakta bahawa sumbangan Responden ke atas Rumah Tersebut telah dibayar atau dibalas oleh Perayu dengan memberikan Responden sebidang tanah di bawah No. Hakmilik 5540, Lot 9131, Mukim Tanjong Karang, Daerah Kuala Selangor, Selangor Darul Ehsan

[21] Perayu menghujahkan bahawa Pemberian tanah Sungai Sirih adalah sebagai balasan kepada sumbangan Responden ke atas Rumah Tersebut. Oleh yang demikian adalah tidak wajar Responden menuntut Rumah Tersebut sebagai harta sepencarian dengan bersandarkan segala sumbangan yang telah Responden berikan ke atas Rumah Tersebut sedangkan segala sumbangan tersebut telah dibalas oleh Perayu dengan pemberian tanah Sungai Sirih kepada Responden.

[22] Responden sebaliknya bersetuju dengan Hakim Bicara bahawa pembelian dan penjualan tanah Sungai Sirih telah dilakukan semasa tempoh perkahwinan malah Perayu juga telah memperolehi hak Perayu sebanyak RM 25,000.00 daripada hasil penjualan tanah tersebut.

[23] Kami tidak mendapati apa-apa perjanjian di antara Perayu dan Responden bahawa pembelian dan pemberian tanah Sungai Sirih oleh Perayu kepada Responden adalah sebagai balasan kepada sumbangan yang telah dikeluarkan oleh Responden ke atas Rumah Tersebut. Apa yang pasti hanyalah kenyataan daripada Perayu sendiri bahawa tanah Sungai Sirih tersebut dibeli dan diberikan kepada Responden sebagai balasan kepada sumbangan Responden ke atas Rumah Tersebut.

[24] Oleh yang demikian kami tidak dapat mempertimbangkan alasan rayuan ini.

Isu Ketiga : Hakim Bicara tersilap dari segi undang-undang apabila menjalankan kes ini dengan tergesa-gesa sehingga membatalkan hak Perayu untuk menyambung soal balas terhadap Responden, hanya dengan alasan kelewatan Peguam Syarie Perayu yang masuk ke dewan pada jam 2.30 petang sedangkan kes telah mula dipanggil pada jam 2.20 petang.

[25] Perayu menghujahkan keengganan Hakim Bicara membenarkan Perayu menyambung soalbalas Responden menyebabkan banyak keterangan Responden khususnya berkenaan sumbangan Responden ke atas Rumah Tersebut dan tujuan pemberian tanah Sungai Sirih tidak dapat dikemukakan.

[26] Responden menghujahkan bahawa Perayu sepatutnya memfailkan semakan berkaitan isu ini.

[27] Bagi tujuan ulasan berkaitan isu ini kami telah meneliti Rekod Rayuan mengenai perjalanan kes. Berdasarkan Rekod Rayuan halaman 174 iaitu catatan bertarikh 27 Mac 2018, kami dapati Hakim Bicara telah mencatatkan bahawa “*kes ditangguhkan pada 3/7/2018, 17/7/2018 dan 24/7/2018 jam 2.00 petang – 5.00 petang untuk sambung bicara.*”

[28] Manakala Rekod Rayuan halaman 176 iaitu catatan bertarikh 3 Julai 2018, kami dapati Hakim Bicara telah mencatatkan masa sidang bermula pada jam 2.25 petang.

[29] Kami dapati Hakim Bicara telah memberikan dua (2) peluang kepada Perayu dan Peguam Syarie Perayu iaitu sidang pada petang 3 Julai 2018 telah dimulakan pada jam 2.25 petang walaupun Hakim Bicara telah menetapkan pada 27 Mac 2018 bahawa kes ditangguhkan pada 3/7/2018, 17/7/2018 dan 24/7/2018 jam 2.00 petang – 5.00 petang untuk sambung bicara.

[30] Kami juga mendapati Hakim Bicara telah memberikan peluang kepada Defendan (Perayu dalam kes ini) untuk meneruskan soalbalas. Kami perturunkan catatan Hakim Bicara seperti di muka surat 176 Rekod Rayuan –

Peguam Plaintiff : Hari ini untuk soal balas Plaintiff. Peguam Defendan belum kelihatan. Kami bersedia.

(Mahkamah arahkan soalbalas diteruskan oleh Defendan sendiri tanpa Peguamnya).

Defendan : Peguam saya dalam perjalanan. Saya nak tunggu Peguam saya. Saya serah semua kepada Peguam saya. Saya tak tahu apa nak cakap.

(Oleh kerana Defendan tidak boleh menyoalbalas Plaintiff, Mahkamah hentikan prosiding soalbalas dan diteruskan dengan soal semula).

[31] Kami bersetuju dengan hujah Responden bahawa Perayu boleh memfailkan semakan terhadap isu ini dan tidak perlu menunggu sehingga kes selesai untuk rayuan.

Isu Keempat : Hakim Bicara tersilap dari segi undang-undang apabila menerima keterangan Responden yang dibuat melalui Afidavit dengan Borang MS 26, sedangkan ia bersalahan dengan seksyen 100 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

[32] Perayu menghujahkan bahawa keterangan Responden dalam bentuk Afidavit MS 26 adalah bertentangan dengan Seksyen 100 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (negeri Selangor) 2003.

[33] Manakala Responden menghujahkan bahawa Perayu tidak menyatakan sebarang bantahan berkaitan Afidavit Keterangan Plaintiff semasa sebutan dan perbicaraan dan Perayu boleh memfailkan semakan jika Perayu tidak berpuas hati dengan prosiding perbicaraan.

[34] Bagi tujuan ulasan berkaitan dengan isu ini, kami sekali lagi meneliti Rekod Rayuan bagi melihat perjalanan kes.

REKOD RAYUAN	TARIKH	PERKARA	CATATAN
Halaman 172	5.9.2017	Mahkamah (Pendaftar mengarahkan Afidavit Keterangan Plaintiff dimasukkan)	Plaintif hadir bersama Peguam Syarie Defendan dan Peguam Syarie tidak hadir
Halaman 173	17.10.2017	Wakil Peguam Syarie Defendan mengesahkan menerima salinan Afidavit Keterangan Plaintiff	Plaintif hadir bersama Peguam Syarie Defendan dan Peguam Syarie tidak hadir
Halaman 175	7.11.2017	(tiada bantahan direkodkan mengenai Afidavit Keterangan Plaintiff)	Plaintif hadir bersama Peguam Syarie Defendan tidak hadir manakala Peguam Syarie hadir

[35] Berdasarkan maklumat di atas, kami berpendapat Perayu dan peguam Syarie mempunyai pengetahuan tentang arahan Mahkamah mengenai Afidavit Keterangan Responden/Plaintif semasa peringkat sebutan dan perbicaraan dan kami berpendapat Perayu sewajarnya memfailkan semakan terhadap isu ini ketika itu dan tidak perlu menunggu sehingga kes selesai untuk rayuan.

[36] Kami merujuk kepada perenggan 6 Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 berkaitan peraturan semakan kes di Mahkamah Tinggi Syariah atau di Mahkamah Rayuan Syariah yang menyatakan bahawa –

Jika kes belum diputuskan, isu berbangkit adalah berkaitan dengan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu-isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.

[37] Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor telah membuat penghakiman berkaitan isu Afidavit Keterangan pihak-pihak di dalam kes **Osman bin Alias lwn Rohana binti Razalli, No. 10000-028-0131-2017** yang telah diputuskan pada 17 Jun 2019 seperti berikut –

*Pada hemat kami, perbicaraan yang dijalankan melalui pengemukakan affidavit keterangan pihak-pihak ketika pemeriksaan lisan dijalankan adalah tidak bercanggah dengan seksyen 100 dan 101 ETMMSS2003 dan kami dengan hormatnya kurang bersetuju dengan pendapat panel rayuan di dalam kes **Zainab b. Mohd. Hussain lawan Latifah bt. Hassan & 9 Yang Lain** tersebut. Realitinya, walaupun affidavit keterangan pihak-pihak dikemukakan namun keterangan secara lisan tetap juga diberikan dan pihak-pihak masih lagi tertakluk kepada prinsip pemeriksaan utama, pemeriksaan balas dan pemeriksaan semula. Amalan pengemukakan affidavit keterangan sebelum keterangan utama pihak-pihak diberikan boleh menjimatkan masa dan kos perbicaraan sesuatu kes dan ianya sama sekali tidak menjejaskan keadilan kepada pihak-pihak.*

[38] Kami telah meneliti penghakiman kes **Zainab** dan kes **Osman** dan kami mendapati di dalam kes **Zainab**, pihak-pihak memberi keterangan berafidavit semata-mata sedangkan di dalam kes **Osman**, walaupun pihak-pihak telah

memfailkan affidavit tetapi masih memberi keterangan secara lisan serta mematuhi seksyen 100 ETMMSS.

[39] Keadaan yang sama juga berlaku di dalam kes ini apabila kami dapati walaupun Plaintiff/Responden telah memfailkan Affidavit Keterangan tetapi proses pemeriksaan utama, pemeriksaan balas dan pemeriksaan semula tetap dilakukan.

Isu Kelima : Hakim Bicara tersilap dari segi fakta dan undang-undang apabila tidak memeriksa atau ditunjukkan dokumen geran Rumah Tersebut oleh Responden sedangkan ia adalah bukti asas terhadap kewujudan dan pemilikan Rumah Tersebut.

[40] Perayu menghujahkan bahawa Hakim Bicara tidak mempersoalkan dan tidak meneliti dokumen berkaitan Rumah Tersebut sama ada geran, carian rasmi, hak milik dan sebagainya yang telah tidak dikemukakan oleh Responden sedangkan maklumat-maklumat tersebut penting untuk mengetahui kewujudan Rumah Tersebut, keluasan Rumah Tersebut dan tanah tersebut serta sejarah pemilikan tanah tersebut.

[41] Responden pula menghujahkan bahawa Hakim Bicara telah tidak terkhilaf dalam soal ini kerana Perayu sendiri tidak mempertikaikan kewujudan Rumah Tersebut.

[42] Kami merujuk kepada Seksyen 45 (1) Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang menyebut bahawa -

Fakta yang diakui tidak perlu dibuktikan.

(1) Tertakluk kepada subseksyen 17(2) tiada fakta perlu dibuktikan dalam mana-mana prosiding jika pihak-pihak dalam prosiding itu atau ejen mereka bersetuju untuk mengakuinya dalam pendengaran itu atau sebelum pendengaran itu mereka bersetuju untuk mengaku dengan apa-apa tulisan di bawah tandatangan mereka, atau yang menurut apa-apa kaedah pliding yang sedang berkuat kuasa, mereka disifatkan telah mengakuinya dengan pliding mereka

[43] Kami telah mendapati berdasarkan Rekod Rayuan, bahawa Perayu tidak pernah mempertikaikan tentang Rumah Tersebut sama ada di peringkat Pembelaan (Rekod Rayuan halaman 23), Keterangan Bertulis Defendan (Rekod Rayuan halaman 53) mahupun semasa Perayu memberi keterangan di dalam Mahkamah Bicara (Rekod Rayuan halaman 178). Oleh yang demikian pada hemat kami Perayu telah mengakui fakta berkaitan Rumah Tersebut.

[44] Di dalam menjalankan fungsi Mahkamah Rayuan Syariah ini, kami sentiasa berpegang kepada al-Quran yang telah memberikan prinsip dan garis panduan kepada kami dalam memutuskan kes ini. Allah telah berfirman dalam surah an-Nisa' ayat 32 -

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا

اَكْتَسَبُوا ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Maksudnya :

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikurniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Kerana) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebahagian dari kurnia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod-Rekod Rayuan dan Hujahan Pihak-Pihak yang telah difailkan, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

1. Rayuan Perayu ini adalah **DITERIMA**.
2. Perintah Mahkamah Tinggi Syariah dalam Kes Saman No. : 10200-017-0617-2016 bagi **terma 3** adalah **DIUBAH** kepada –
 - 2.1 Mahkamah memerintahkan agar Harta Pertama tersebut hendaklah dinilai dengan nilai semasa dan Responden berhak terhadapnya dengan kadar sebanyak 35% dan Perayu sebanyak 65% setelah ditolak hutang-hutang dan kos yang berkaitan.
3. Perintah Mahkamah Tinggi Syariah dalam Kes Saman No. : 10200-017-0617-2016 bagi **terma 1, 2 (i) dan (ii), 4 dan 5** adalah **DIKEKAL**.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-

*Seksyen 71(A) Enam Penjadwalan
Agensi Jalan Selangor 2013.*

1. **Y.A.A TN. HJ. MOHD AMRAN BIN HJ. MAT ZAIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

2. **Y.A DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MATJAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

